



Ausschussdrucksache 21(4)019 neu
vom 25. Juni 2025

Änderungsantrag
der Fraktionen der CDU/CSU und SPD
vom 25. Juni 2025

zum Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU und SPD

Entwurf eines Gesetzes zur Anpassung von Regelungen über den polizeilichen Informationsverbund im Bundeskriminalamtgesetz

BT-Drucksache 21/324

Änderungsantrag

der Fraktionen der CDU/CSU und SPD

zu dem Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU und SPD

Entwurf eines Gesetzes zur Anpassung von Regelungen über den polizeilichen Informationsverbund im Bundeskriminalamtgesetz – Drucksache BT 21/324 –

Der Deutsche Bundestag wolle beschließen,

den Gesetzentwurf auf Drucksache BT 21/324 mit folgenden Maßgaben - im Übrigen unverändert – anzunehmen

1. Die Überschrift wird durch die folgende Überschrift ersetzt:

„Entwurf eines Gesetzes zur Anpassung von Regelungen über den polizeilichen Informationsverbund im Bundeskriminalamtgesetz sowie zur Einführung der Erlaubnispflicht für bestimmte Druckluftwaffen und zur Änderung weiterer waffen- und sprengstoffrechtlicher Vorschriften“.

2. Nach Artikel 1 werden die folgenden Artikel 2 und 3 eingefügt:

„Artikel 2

Änderung des Waffengesetzes

Das Waffengesetz vom 11. Oktober 2002 (BGBl. I S. 3970, 4592; 2003 I 1957), das zuletzt durch [...] geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. § 5 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe c wird die Angabe „§ 100 Absatz 1“ durch die Angabe „§ 100a Absatz 1“ ersetzt.
2. § 42 Absatz 5 wird wie folgt geändert:
 - a) In Satz 1 Nummer 5 wird die Angabe „Nummern 2 und 3“ durch die Angabe „Nummern 3 und 4“ ersetzt.
 - b) In Satz 3 wird die Angabe „insbesondere“ durch die Angabe „in der Regel“ ersetzt.
 - c) In Satz 4 wird nach der Angabe „zuständige“ die Angabe „oberste“ eingefügt.
3. § 46 wird wie folgt geändert:
 - a) In Absatz 3 Satz 1 wird die Angabe „oder entgegen einem vollziehbaren Verbot nach § 41 Absatz 1 oder 2“ gestrichen.
 - b) Absatz 7 Satz 1 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

„Sofern der bisherige Inhaber nicht innerhalb eines Monats nach einer Sicherstellung nach Absatz 2 Satz 2, Absatz 3 Satz 2 oder Absatz 4 Satz 1 einen empfangsbereiten Berechtigten benennt oder im Fall der Sicherstellung verbotener Waffen oder Munition nicht in dieser Frist eine Ausnahmezulassung nach § 40 Absatz 4 beantragt, kann die zuständige Behörde die sichergestellten Waffen oder die sichergestellte Munition einziehen und verwerten oder vernichten.“

4. § 53 Absatz 1 Nummer 21a wird durch die folgende Nummer 21a ersetzt:
„21a. entgegen § 42 Absatz 4a Satz 1 in Verbindung mit Absatz 1 ein Messer führt,“.
5. § 58 Absatz 24 Satz 1 wird durch folgenden Satz ersetzt.
„Wer ein am 31. Oktober 2024 unerlaubt besessenes Springmesser bis zum 1. Oktober 2025 einem Berechtigten, der zuständigen Behörde oder einer Polizeidienststelle übergibt, wird nicht wegen unerlaubten Erwerbs, unerlaubten Besitzes, unerlaubten Führens auf dem direkten Weg zur Übergabe an den Berechtigten, die zuständige Behörde oder die Polizeidienststelle oder wegen unerlaubten Verbringens bestraft.“
6. Anlage 2 Abschnitt 2 Unterabschnitt 2 Nummer 1.1 wird durch die folgende Nummer 1.1 ersetzt:
„1.1 Druckluft-, Federdruckwaffen und Waffen, bei denen zum Antrieb der Geschosse kalte Treibgase Verwendung finden, wenn den Geschossen eine Bewegungsenergie von nicht mehr als 7,5 Joule erteilt wird, und die das Kennzeichen nach Anlage 1 Abbildung 1 zur Ersten Verordnung zum Waffengesetz vom 24. Mai 1976 (BGBl. I S. 1285) in der zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes geltenden Fassung oder ein durch Rechtsverordnung nach § 25 Nummer 1 bestimmtes Zeichen tragen, sofern
 - a) diese nicht nach ihrer Beschaffenheit in Bezug auf Geschosse mit einer Länge von mehr als 30 mm mehrschüssig sind und
 - b) die Bestätigung zum Aufbringen des Kennzeichens nach § 11 Absatz 6 Satz 4 der Beschussverordnung oder das Aufbringen des Kennzeichens nach § 11 Absatz 6 Satz 5 der Beschussverordnung nicht vor dem ... [einsetzen: Datum des Tages des Inkrafttretens dieses Gesetzes] erfolgt ist;“.

Artikel 3

Änderung des Sprengstoffgesetzes

Das Sprengstoffgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. September 2002 (BGBl. I S. 3518), das zuletzt durch [...] geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

In § 8a Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe c wird die Angabe „§ 100 Absatz 1“ durch die Angabe „§ 100a Absatz 1“ ersetzt.“

3. Der bisherige Artikel 2 wird zu Artikel 4.

Begründung

Zu Nummer 1

Mit Nummer 1 wird die Bezeichnung des Gesetzes angepasst.

Zu Nummer 2

Zu Artikel 2 (Änderung des Waffengesetzes)

Zu Nummer 1

§ 5 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe c WaffG, der durch Artikel 5 des Gesetzes zur Verbesserung der inneren Sicherheit und des Asylsystems in das Waffengesetz eingefügt wurde, enthält einen redaktionellen Fehler. Der Verweis auf § 100 Absatz 4 StGB geht ins Leere, da es keinen § 100 Absatz 4 StGB gibt. Gemeint war auch kein anderer Absatz des § 100 StGB, da es sich bei Verstößen gegen § 100 StGB um ein Verbrechen handelt, das bereits von § 5 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a WaffG erfasst ist, weshalb es einer Aufnahme des § 100 StGB in den Katalog des § 5 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe c WaffG nicht bedurfte. Gemeint war vielmehr ein Verweis auf § 100a Absatz 4 StGB (besonders schwerer Fall der landesverräterischen Fälschung), der trotz der Mindestfreiheitsstrafe von einem Jahr wegen § 12 Absatz 3 StGB lediglich ein Vergehen ist, und daher nicht bereits auf Grund von § 5 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a WaffG zur Unzuverlässigkeit führt.

Zu Nummer 2

Zu Buchstabe a

Im Rahmen der parlamentarischen Beratungen des Gesetzes zur Verbesserung der inneren Sicherheit und des Asylsystems wurde § 42 Absatz 5 WaffG neu strukturiert und die absatzinternen Verweise versehentlich nicht angepasst. In § 42 Absatz 6 Satz 1 WaffG a.F. enthielt Nummer 4 einen Verweis auf die Nummern 2 und 3. Die bisherige Nummer 4 ist im Zuge der Neustrukturierung zur neuen Nummer 5 geworden, die bisherigen Nummern 2 und 3 zu den Nummern 3 und 4. Dies ist im Zuge der Schlussredaktion nicht berücksichtigt worden.

Zu Buchstabe b

Mit der Änderung soll verdeutlicht werden, dass es sich bei den in Satz 3 aufgezählten Fällen eines berechtigten Interesses um eine beispielhafte Aufzählung handelt.

Zu Buchstabe c

In § 42 Absatz 5 und 6 WaffG a.F. war eine Subdelegationsbefugnis auf die obersten Landesbehörden enthalten. Auch der Entwurf von § 42 Absatz 5 und 6 auf BT-Drs. 20/12805, S. 14 f. sah in den neu zu fassenden Absätzen jeweils weiterhin eine Subdelegationsbefugnis auf die obersten Landesbehörden vor. Im Zuge der parlamentarischen Beratungen wurden die ursprünglichen Absätze 5 und 6 zu einem einzigen Absatz zusammengefügt. Dabei wurde das Wort „oberste“ versehentlich nicht in die Ausschussdrucksache übernommen (vgl. Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschusses für Inneres und Heimat vom 16.10.2024, BT-Drs. 20/13413, S. 14). In der nun gültigen Fassung können die Landesregierungen die Verordnungsermächtigung an die zuständigen Landesbehörden delegieren.

Diese können nach Halbsatz 2 die Ermächtigung erneut delegieren. Da die zuständigen Behörden in den Ländern regelmäßig Kommunalbehörden sind, geht die Subdelegationsbefugnis in Halbsatz 2 ins Leere. Dies bestätigt, dass es sich beim Wegfall des Wortes „oberste“ um ein Redaktionsversehen handelt.

Zu Nummer 3

Zu Buchstabe a

Mit dem Gesetz zur Verbesserung der inneren Sicherheit und des Asylsystems wurden die bisherigen behördlichen Ermessensentscheidungen in § 46 Absatz 2, 3 und 4 WaffG in gebundene Entscheidungen überführt. Ohne die redaktionell notwendige Streichung in Absatz 3 besteht im Falle eines vollziehbaren Verbots nach § 41 Absatz 1 oder 2 WaffG eine widersprüchlich und offensichtlich unrichtige Rechtslage: Nach dem derzeitigen Absatz 3 trifft die zuständige Behörde im Fall eines vollziehbaren Verbots nach § 41 Absatz 1 oder 2 WaffG unter Setzung einer angemessenen Frist bestimmte Anordnungen. Bei fruchtlosem Fristablauf stellt die Behörde die Waffen sicher. Nach dem derzeitigen Absatz 4 Satz 1 stellt die zuständige Behörde im Fall eines vollziehbaren Verbots nach § 41 Absatz 1 oder 2 WaffG sofort sicher. Zur Auflösung des Widerspruchs sind daher in Absatz 3 Satz 1 die Wörter „oder entgegen einem vollziehbaren Verbot nach § 41 Absatz 1 oder 2“ zu streichen. Zur Vermeidung von Gefahren sind die Waffen unmittelbar sicherzustellen.

Zu Buchstabe b

Im Rahmen der Beratungen im Innenausschuss wurden die Regelungen zur sofortigen Sicherstellung während der Prüfung von Rücknahme und Widerruf aus § 45 Absatz 6 des Entwurfs (vgl. BT-Drs. 20/12805, S. 16) in den § 46 Absatz 4 Satz 2 WaffG (vgl. Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschusses für Inneres und Heimat vom 16.10.2024, BT-Drs. 20/13413, S. 16) verschoben. Dabei war dem Umstand Rechnung zu tragen, dass im Falle der vorläufigen vorübergehenden Sicherstellung keine Einziehung, Verwertung oder Vernichtung nach § 46 Absatz 7 WaffG-neu erfolgen darf. Die zur Erreichung dieses Ziels in § 46 Absatz 7 Satz 1 WaffG-neu eingefügten Wörter „nach Absatz 4 Satz 1“ bewirken allerdings, dass die bislang für alle nach § 46 WaffG durchgeführten Sicherstellungen geltenden Rechtsfolgen (§ 46 Absatz 5 WaffG-alt bezog sich auf sämtliche Sicherstellungen nach § 46 WaffG-alt) nur noch für Sicherstellungen nach § 46 Absatz 4 Satz 1 gelten. Um den bisherigen Rechtszustand wiederherzustellen und den Fehler zu beheben, muss in Absatz 7 Satz 1 der Binnenverweis auf Sicherstellungen nach den Absätzen 2 und 3 erweitert werden.

Zu Nummer 4

§ 42 Absatz 4a Satz 1 ist als "Ausdehnung" formuliert und knüpft an die in § 52 Absatz 3 Nummer 9 WaffG strafbewehrte Regelung des § 42 Absatz 1 WaffG an. Aus diesem Grund muss der Bußgeldtatbestand in § 53 Absatz 1 Nummer 21a WaffG technisch angepasst werden.

Zu Nummer 5

Die Amnestieregelung schließt logisch mit ein, dass nicht nur die eigentliche Abgabe an die bezeichneten Stellen sanktionsfrei gestellt wird, sondern auch der Weg zur Übergabe an die bezeichneten Stellen jeweils sanktionsfrei ermöglicht werden muss.

Zu Nummer 6

Nach der hergebrachten Systematik des Waffenrechts können Druckluft-, Federdruckwaffen und Waffen, bei denen zum Antrieb der Geschosse kalte Treibgase Verwendung finden, wenn den Geschossen eine Bewegungsenergie von nicht

mehr als 7,5 Joule erteilt wird und die das Kennzeichen nach Anlage 1 Abbildung 1 zur Ersten Verordnung zum Waffengesetz vom 24. Mai 1976 (BGBl. I S. 1285) in der zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes geltenden Fassung oder ein durch Rechtsverordnung nach § 25 Nummer 1 bestimmtes Zeichen – das sogenannte F im Fünfeck – tragen, erlaubnisfrei erworben und besessen werden. Diese Regelung beruht auf Ende der 1960er Jahren durchgeführten Untersuchungen. In der Gesetzesbegründung des Entwurfs zu § 12 des Bundeswaffengesetzes (BT-Drucksache V/528, S. 26) wurde ausgeführt: „Versuche haben gezeigt, daß Geschosse mit einer Bewegungsenergie von 1 kpm eine tödliche Kopfverletzung hervorrufen können. Die Bezeichnung „kpm“ (Meterkilopond) für die Bewegungsenergie ist zur Zeit in der Technik üblich und hat auch in bereits geltende DIN-Vorschriften Eingang gefunden (vgl. DIN 1345). Unter Einrechnung einer Sicherheitsgrenze bestehen daher keine Bedenken, die Waffen, bei denen die Bewegungsenergie der Geschosse weniger als 0,75 kpm beträgt, von der Buchführungspflicht freizustellen.“ Die seinerzeit festgelegte Energiegrenze (0,75 kpm entsprechen 7,5 Joule) ist seither fester Bestandteil des Waffenrechts und markiert die Grenze der Erlaubnisfreiheit u.a. für Druckluftwaffen.

Im Frühjahr 2025 durchgeführte Untersuchungen der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt und der Bundespolizei haben ergeben, dass es Waffenherstellern gelungen ist, Druckluftwaffen zu konstruieren, die einerseits die 7,5-Joule-Grenze einhalten, aus denen andererseits aber tödlich wirkende Geschosse verschossen werden können. Hierbei handelt es sich um Waffen, die mit Treibspiegeln versehene Nadelgeschosse verschießen. Trotz der geringen Energie können diese Geschosse aufgrund ihrer geringen Trefferfläche tief in das Ziel eindringen und schwere, unter Umständen tödliche Verletzungen hervorrufen.

Vor dem Hintergrund, dass die beschriebenen Waffen nicht der Grundannahme des Gesetzgebers entsprechen, dass von Druckluftwaffen, welche die 7,5-Joule-Grenze einhalten, keine tödlichen Gefahren ausgehen, sollen diese Waffen künftig auch nicht erlaubnisfrei erworben und besessen werden dürfen. Um einen erlaubnisfreien Erwerb und Besitz zu verhindern, wird Anlage 2 Abschnitt 2 Unterabschnitt 2 Nummer 1.1 um einen Halbsatz ergänzt, wonach eigentlich erlaubnisfreie Waffen nicht erlaubnisfrei sind, sofern diese mehrschüssig und nach ihrer Beschaffenheit zum Verschießen von Geschossen mit einer Länge von mehr als 30 mm geeignet sind und die Bestätigung zum Aufbringen des Kennzeichens nach § 11 Absatz 6 Satz 4 der Beschussverordnung oder das Aufbringen des Kennzeichens nach § 11 Absatz 6 Satz 5 der Beschussverordnung nicht vor dem Inkrafttreten des Gesetzes erfolgt ist.

Besondere Gefahren gehen von den beschriebenen Waffen aus, wenn sie mehrschüssig sind, so dass sie die Abgabe mehrerer Schüsse gleichzeitig oder in sehr kurzer Abfolge (hohe Schussfrequenz) ermöglichen. Die Mehrschüssigkeit einer Waffe kann beispielsweise darauf beruhen, dass sie zwei oder mehr Läufe hat, die im Vorhinein mit Geschossen geladen werden können, so dass es für die Abgabe mehrerer aufeinanderfolgender Schüsse keines erneuten manuellen Ladens eines Geschosses in den Lauf bedarf. Denkbar sind neben doppelläufigen Waffen auch Konstruktionen, bei denen mehrere Läufe revolverähnlich angeordnet sind, oder Konstruktionen, bei denen die Geschosse aus magazinartigen Aufnahmebehältnissen oder einem Gurt in den Lauf geführt werden, so dass es zwischen einzelnen Schüssen keines manuellen Nachladevorgangs bedarf.

Zusätzlich müssen die mehrschüssigen Waffen nach ihrer Beschaffenheit zum Verschießen von Geschossen mit einer Länge von mehr als 30 mm geeignet sein. Geschosse unterhalb der 30 mm-Grenze besitzen nicht die nötige Flugstabilität, um das Ziel sicher zu erreichen; von ihnen geht daher keine Gefahr aus, die es erforderlich macht, für Erwerb und Besitz der Waffe eine Erlaubnispflicht vorzu-

sehen. Die Mehrschüssigkeit muss sich auf Geschosse mit einer Länge von mehr als 30 mm beziehen.

Vor dem Hintergrund, dass es sich um eine neuartige Entwicklung der Waffentechnik handelt und derartige Waffen bislang nicht im Umlauf sind, wird die Erlaubnispflicht nicht rückwirkend angeordnet, sondern gilt nur für Waffen, für die entweder die Physikalisch-Technische Bundesanstalt nach dem Inkrafttreten des Gesetzes nach § 11 Absatz 6 Satz 4 der Beschussverordnung die Bestätigung zum Aufbringen des Kennzeichens (sog. F im Fünfeck) erteilt hat oder bei denen ein Beschussamt nach dem Inkrafttreten des Gesetzes nach § 11 Absatz 6 Satz 5 der Beschussverordnung die Waffe mit dem Kennzeichen (F im Fünfeck) versehen hat.

Für die in vielen Bereichen des Sports und der Freizeit weit verbreiteten Druckluft-, Federdruckwaffen und Waffen, bei denen zum Antrieb der Geschosse kalte Treibgase Verwendung finden, die herkömmlich gestaltet sind, bleibt es bei der bewährten Rechtslage.

Zu Artikel 3 (Änderung des Sprengstoffgesetzes)

Die Begründung entspricht der Begründung zu Artikel 1 Nummer 1: Bei § 8a SprengG handelt es sich um die Parallelnorm zu § 5 WaffG.

Zu Nummer 3

Es handelt sich um eine Folgeänderung.



Ausschussdrucksache 21(6)7
vom 20. Juni 2025, 11:47 Uhr

Änderungsantrag
der Fraktionen der CDU/CSU und SPD

zu dem Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU und SPD

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung der Regelungen über die zulässige
Miethöhe bei Mietbeginn

BT-Drucksache 21/322

Deutscher Bundestag

21. Wahlperiode

Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz

19. Juni 2025

Änderungsantrag der Fraktionen der CDU/CSU und SPD

– Drucksache 21/322 –

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung der Regelungen über die zulässige Miethöhe bei Mietbeginn

Der Bundestag wolle beschließen,
den Gesetzentwurf auf Drucksache 21/322 mit folgenden Maßgaben,
im Übrigen unverändert anzunehmen:

1. Die Überschrift wird wie folgt gefasst:
„Entwurf eines Gesetzes zur Änderung der Regelungen über die zulässige
Miethöhe bei Mietbeginn und zur Änderung anderer Gesetze“
2. Nach Artikel 1 werden die folgenden Artikel 2 bis 4 eingefügt:

„Artikel 2

Änderung der Strafprozessordnung

Die Strafprozessordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. April 1987 (BGBl. I S. 1074, 1319), die zuletzt durch Artikel 2 Absatz 1 des Gesetzes vom 7. November 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 351) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

§ 32 Absatz 1 Satz 2 wird durch die folgenden Sätze ersetzt:

„Die Bundesregierung und die Landesregierungen bestimmen jeweils für ihren Bereich durch Rechtsverordnung den Zeitpunkt, von dem an die

Akten elektronisch geführt werden. Sie können die Einführung der elektronischen Aktenführung dabei auf einzelne Gerichte oder Strafverfolgungsbehörden oder auf allgemein bestimmte Verfahren beschränken und bestimmen, dass Akten, die in Papierform angelegt wurden, auch nach Einführung der elektronischen Aktenführung in Papierform weitergeführt werden; wird von der Beschränkungsmöglichkeit Gebrauch gemacht, kann in der Rechtsverordnung bestimmt werden, dass durch Verwaltungsvorschrift, die öffentlich bekanntzumachen ist, geregelt wird, in welchen Verfahren die Akten elektronisch zu führen sind.⁶

Artikel 3

Änderung des Strafvollzugsgesetzes

Das Strafvollzugsgesetz vom 16. März 1976 (BGBl. I S. 581, 2088; 1977 I S. 436), das zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom 12. Juli 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 234) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

§ 110a Absatz 1 Satz 2 wird durch die folgenden Sätze ersetzt:

„Die Landesregierungen bestimmen durch Rechtsverordnung den Zeitpunkt, von dem an die Akten elektronisch geführt werden. Sie können die Einführung der elektronischen Aktenführung dabei auf einzelne Gerichte oder auf allgemein bestimmte Verfahren beschränken und bestimmen, dass Akten, die in Papierform angelegt wurden, auch nach Einführung der elektronischen Aktenführung in Papierform weitergeführt werden; wird von der Beschränkungsmöglichkeit Gebrauch gemacht, kann in der Rechtsverordnung bestimmt werden, dass durch Verwaltungsvorschrift, die öffentlich bekanntzumachen ist, geregelt wird, in welchen Verfahren die Akten elektronisch zu führen sind.“

Artikel 4

Änderung des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten

Das Gesetz über Ordnungswidrigkeiten in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. Februar 1987 (BGBl. I S. 602), das zuletzt durch Artikel 10 des Gesetzes vom 12. Juli 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 234) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

§ 110a Absatz 1 Satz 2 wird durch die folgenden Sätze ersetzt:

„Die Bundesregierung und die Landesregierungen bestimmen jeweils für ihren Bereich durch Rechtsverordnung den Zeitpunkt, von dem an die Akten elektronisch geführt werden. Sie können die Einführung der elektronischen Aktenführung dabei auf einzelne Gerichte oder Behörden oder auf allgemein bestimmte Verfahren beschränken und bestimmen, dass Akten, die in Papierform angelegt wurden, auch nach Einführung der elektronischen Aktenführung in Papierform weitergeführt werden; wird von der Beschränkungsmöglichkeit Gebrauch gemacht, kann in der Rechtsverordnung bestimmt werden, dass durch Verwaltungsvorschrift, die öffentlich bekanntzumachen ist, geregelt wird, in welchen Verfahren die Akten elektronisch zu führen sind.““

3. Der bisherige Artikel 2 wird Artikel 5.

Begründung

Zu Nummer 1 (Änderung der Überschrift)

Es handelt sich um eine Folgeänderung aufgrund der Einfügung der neuen Artikel 2 bis 4.

Zu Nummer 2 (Einfügung der Artikel 2 bis 4)

Die Änderung ist erforderlich, um in Straf-, Bußgeld- und gerichtlichen Strafvollzugsverfahren während der Pilotierungsphase vor der endgültigen Einführung der elektronischen Akte zum 1. Januar 2026 den Umfang der elektronischen Aktenführung bei den Pilotgerichten auch im zweiten Halbjahr 2025 durch Rechtsverordnung (sogenannte Pilotierungsverordnung) bestimmen zu können. Die Vorschriften, die den Erlass und damit auch den Änderung solcher Pilotierungsverordnungen ermöglichen, werden aufgrund der Regelungen in den Artikeln 2, 6, 9 und 33 Absatz 5 des Gesetzes zur Einführung der elektronischen Akte in der Justiz und zur weiteren Förderung des elektronischen Rechtsverkehrs vom 5. Juli 2017 (BGBl. I S. 2208) zum 1. Juli 2025 aufgehoben. Entgegen den ursprünglichen Erwartungen des Gesetzgebers besteht jedoch in mehreren Ländern der Bedarf, die Pilotierungsverordnungen auch noch im zweiten Halbjahr 2025 anzupassen, um die Pilotierung auszuweiten. Daher soll die Ermächtigung zum Erlass von Pilotierungsverordnungen wieder eingeführt werden. Rechtsverordnungen, in denen auf der Grundlage der bisherigen Regelung die Einführung der elektronischen Aktenführung oder die Weiterführung von in Papierform angelegten Akten in Papierform angeordnet wurde, behalten insoweit auch nach Inkrafttreten der neuen Verordnungsermächtigung ihre Gültigkeit.

Zu Nummer 3 (Folgeänderung)

Es handelt sich um eine Folgeänderung aufgrund der Einfügung der neuen Artikel 2 bis 4.



**Schreiben der Parlamentarischen Staatssekretärin Gitta Connemann,
MdB an den Vorsitzenden des Ausschusses für Wirtschaft und
Energie, Herrn Christian Freiherr von Stetten, MdB:
Angepasste Verwaltungsvereinbarung Steinkohle**

Siehe Anlage

Dem Ausschuss ist das vorliegende Dokument in nicht barrierefreier Form zugeleitet worden.



Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, 10100 Berlin

An den Vorsitzenden
des Ausschusses für Wirtschaft und Energie
des Deutschen Bundestages
Herrn Christian Freiherr von Stetten, MdB
Platz der Republik 1
11011 Berlin

per E-Mail: wirtschaftsausschuss@bundestag.de

Gitta Connemann MdB
Parlamentarische Staatssekretärin

Scharnhorststr. 34-37
10115 Berlin

Postanschrift:
10100 Berlin

Tel. +49 30 18 615-5605
Fax +49 30 18 615-5242

BUERO-PST-CO@bmwk.bund.de
bundeswirtschaftsministerium.de

Angepasste Verwaltungsvereinbarung Steinkohle

Berlin, 04.06.2025
Seite 1 von 2

*Sehr geehrter Herr Vorsitzender,
Liebe Christian,*

nach §§ 10, 13 Investitionsgesetz Kohleregionen (InvKG) werden die Einzelheiten zur Gewährung der Finanzhilfen für die Braunkohlereviere nach Kapitel 1 InvKG und der Strukturhilfen für strukturschwache Standorte von Steinkohlkraftwerken und das ehemalige Braunkohlerevier Helmstedt nach Kapitel 2 InvKG durch Verwaltungsvereinbarungen geregelt, die der zustimmenden Kenntnisnahme der Bundestagsausschüsse für Haushalt sowie für Wirtschaft und Energie bedürfen.

Nachdem im Herbst 2024 die damaligen Bundestagsausschüsse für Haushalt, für Klima und Energie sowie für Wirtschaft die Änderung der Verwaltungsvereinbarung für die Finanzhilfen nach Kapitel 1 InvKG zustimmend zur Kenntnis genommen haben, sollen diese Änderungen nun auch auf die Verwaltungsvereinbarung für die Strukturhilfen nach Kapitel 2 InvKG übertragen werden. Im Kern wird durch die Anpassungen der Einsatz von dem Teil der Strukturhilfen, die als Finanzhilfen gemäß Art. 104b bereitgestellt werden, unter Einhaltung des Degressionsgebots zeitlich flexibilisiert. Außerdem werden die Fristen für einige Berichts- und Nachweispflichten angepasst.

Ich bitte Sie daher um die zustimmende Kenntnisnahme zum Entwurf der angepassten Verwaltungsvereinbarung Steinkohle. Die Unterzeichnung der



Seite 2 von 2

angepassten Verwaltungsvereinbarung durch die genannten Landes- und Bundesvertreter soll anschließend möglichst rasch erfolgen.

Mit besten Grüßen

Gitta Connemann

VERWALTUNGSVEREINBARUNG

Zur Durchführung der Strukturhilfen gemäß Kapitel 2 des Investitionsgesetzes Kohleregionen (InvKG)

Die Bundesrepublik Deutschland

vertreten durch den Staatssekretär des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie
und den Staatssekretär des Bundesministeriums der Finanzen
- nachstehend „Bund“ genannt -

und

das Land Mecklenburg-Vorpommern
vertreten durch den Staatssekretär des Ministeriums für Wirtschaft, Infrastruktur,
Tourismus und Arbeit Mecklenburg-Vorpommern

das Land Niedersachsen
vertreten durch die Ministerin für Europa und Regionale Landesentwicklung in der
Niedersächsischen Staatskanzlei und
den Staatssekretär des Niedersächsischen Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr und
Bauen

das Land Nordrhein-Westfalen
vertreten durch die Staatssekretärin des Ministeriums für Wirtschaft, Industrie,
Klimaschutz und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen

das Saarland
vertreten durch die Staatssekretärin im Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitales
und Energie des Saarlandes

der Freistaat Thüringen
vertreten durch den Staatssekretär im Thüringer Ministerium für Wirtschaft,
Landwirtschaft und Ländlichen Raum

- nachstehend „Länder“/„Land“ genannt -

schließen folgende Vereinbarung:

Präambel

Die Bundesregierung hat im Sommer 2018 die Kommission „Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung“ eingesetzt, die in ihrem Abschlussbericht von Januar 2019 einen konkreten Plan für eine schrittweise Reduzierung und Beendigung der Kohleverstromung bis spätestens 2038 vorgeschlagen hat. Ergänzend hierzu hat die Kommission Vorschläge für wirtschaftliche, soziale und strukturpolitische Begleit- und Unterstützungsmaßnahmen verabschiedet. Bei der Erstellung der Vorschläge wurden die betroffenen Bundesländer und Regionen intensiv eingebunden und dadurch ein breiter Konsens zur Bewältigung der strukturpolitischen Herausforderungen in den Kohleregionen geschaffen. Deshalb bekennen sich Bund und Länder zu den Empfehlungen der Kommission „Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung“ sowie zu deren konsequenter Umsetzung.

Das Investitionsgesetz Kohleregionen (InvKG) regelt in Kapitel 2 die Strukturhilfen für die strukturschwachen Standorte von Steinkohlekraftwerken sowie für die ehemaligen Braunkohlereviere Helmstedt und Altenburger Land. Mit dem neuen Bundesförderprogramm STARK sollen die Kohleregionen insbesondere durch nicht-investive Maßnahmen bei der nachhaltigen Transformation von einer kohleorientierten Wirtschaftsstruktur hin zu einem nachhaltigen Wirtschaften unterstützt werden.

Diese Fördermaßnahmen sollen einen erfolgreichen Beitrag zum Strukturwandel an den Steinkohlekraftwerksstandorten sowie in den Landkreisen Helmstedt und Altenburger Land nach dem Ausstieg aus der Kohleverstromung leisten. Dabei kommen den von der Kommission entwickelten Kriterien zur Strukturwirksamkeit von Maßnahmen sowie den Kriterien für die geplanten Überprüfungen besondere Bedeutung zu. Mit der finanziellen Unterstützung soll ein erkennbarer Aufbau neuer Beschäftigung und neuer Wertschöpfung als gleichwertiger Ersatz für wegfallende Arbeitsplätze und Wertschöpfung erreicht werden – parallel und gleichwertig zu den Zielen der Wahrung der Versorgungssicherheit, eines effektiven Klimaschutzes sowie unverändert fortbestehender Planungs- und Rechtssicherheit. Der Strukturwandel in den Kohleregionen leistet damit einen integralen Beitrag zu einem umfassenden Transformationsprozess hin zu einer weitgehend treibhausgasneutralen Wirtschaft und Gesellschaft in Deutschland bis Mitte des Jahrhunderts. Die Länder unterstützen den verhandelten Ausstiegspfad und ergreifen keine konträren Maßnahmen.

Der Bund bekennt sich dazu, für den Strukturwandel an den strukturschwachen Steinkohlekraftwerkstandorten und in den Landkreisen Helmstedt und Altenburger Land Strukturhilfen in der in § 11 InvKG genannten Höhe bis 2038 bereitzustellen. Das Investitionsgesetz Kohleregionen trifft für die Umsetzung die rechtlichen Regelungen. Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts hat insbesondere der Haushaltsgesetzgeber diese außerbudgetären, sachrechtlichen Bindungen zu beachten, seine politische Gestaltungsfreiheit ist insofern begrenzt (BVerfGE 45, 1, Rn. 106). Eine einfache und verwaltungseffiziente Ausgestaltung des Verfahrens soll die Belastung der Verwaltungen des Bundes, der Länder und Kommunen so gering wie möglich halten.

Die Einzelheiten zur Gewährung der Strukturhilfen im Sinne des Kapitels 2 des InvKG werden durch diese Vereinbarung geregelt. In Kapitel 2 dieser Vereinbarung wird das Verfahren zur Gewährung von Strukturhilfen im Sinne von Finanzhilfen nach Artikel 104b des Grundgesetzes (GG) geregelt. Kapitel 3 dieser Vereinbarung bezieht sich auf weitere Maßnahmen des Bundes.

Kapitel 1

Allgemeiner Teil

§ 1

Förderzeitraum

(1) Die Strukturhilfen werden im Zeitraum von 2021 bis einschließlich 2038 auf Grundlage von Kapitel 2 des InvKG vom 8. August 2020 (BGBl. I S. 1795) nur für förderfähige Maßnahmen gewährt, deren Kosten nach dem 1. Januar 2021 bis spätestens zum 31. Dezember 2038 entstehen. Ein vorzeitiger Maßnahmenbeginn ist nicht möglich.

(2) Der Kohleausstieg ist dabei Grund und Rechtfertigung für die Strukturhilfen des Bundes zugunsten der Länder gemäß §§ 11 und 12 InvKG.

§ 2

Förderbeträge und Mittelverteilung

(1) Die jeweiligen Länder erhalten vom Bund Strukturhilfen gemäß § 11 InvKG in Höhe der im jeweiligen Haushaltsgesetz festgelegten Mittel, insgesamt bis zu 1,09 Milliarden Euro bis 2038. Der Freistaat Thüringen erhält darüber hinaus bis zu 90 Mio. Euro aus den Mitteln für das Mitteldeutsche Revier gemäß § 3 Absatz 1 Nummer 3 InvKG. Die Verteilung der Mittel auf Finanzhilfen gemäß Artikel 104b des Grundgesetzes und weitere Maßnahmen des Bundes richtet sich nach § 5 Absatz 1 und 2 sowie § 14 Absatz 2 und 3 dieser Vereinbarung. Eine Änderung dieser Verteilung kann mittels Änderungsvereinbarung zwischen dem Bund und dem jeweiligen Land rechtzeitig vor Ablauf der Förderperiode 1 gemäß § 5 Absatz 4 Nummer 1 dieser Vereinbarung vorgenommen werden. Das jeweilige Land teilt hierzu dem Bund den Wunsch nach einer Änderung der Verteilung spätestens bis zum 31. Dezember 2025 mit. Die prozentuale Verteilung der in § 5 Absatz 1 und 2 dieser Vereinbarung genannten Mittel auf die Förderperioden gemäß § 5 Absatz 4 dieser Vereinbarung ist unveränderlich. Der Bund unterrichtet die übrigen Länder über die beabsichtigte Änderungsvereinbarung in angemessener Frist vor einem Abschluss. Die Länder stellen die Durchführung bereits laufender Vorhaben auch nach etwaiger Änderung der Mittelverteilung sicher.

(2) Die Erfüllung der Verpflichtungen der Länder aus dieser Vereinbarung steht unter dem Vorbehalt, dass der jeweilige Haushaltsgesetzgeber die erforderlichen Haushaltsmittel zur Verfügung stellt.

§ 3

Koordinierung

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie übernimmt auf der Seite des Bundes die Koordinierung des Prozesses zwischen Bund und Ländern sowohl im Hinblick auf die Finanzhilfen gemäß Kapitel 2 dieser Vereinbarung als auch auf die weiteren Maßnahmen des Bundes gemäß Kapitel 3 dieser Vereinbarung und wird den gesamten strukturpolitischen Prozess begleiten.

Kapitel 2

Verfahren zur Gewährung von Finanzhilfen gemäß Artikel 104b Grundgesetz

§ 4

Zweck der Finanzhilfen

(1) Zum Ausgleich unterschiedlicher Wirtschaftskraft sowie zur Förderung wirtschaftlichen Wachstums unterstützt der Bund die Länder Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, das Saarland und den Freistaat Thüringen in den Gemeinden und Gemeindeverbänden gemäß § 12 Absatz 1 InvKG sowie den Landkreisen Helmstedt und Altenburger Land. Hierzu gewährt der Bund diesen Ländern Finanzhilfen nach Art. 104b Grundgesetz für besonders bedeutsame Investitionen der Länder und ihren Gemeinden und Gemeindeverbänden.

(2) Die Finanzhilfen dienen im Rahmen des Förderzwecks nach Absatz 1 insbesondere der Bewältigung des Strukturwandels und der Sicherung der Beschäftigung im Zuge der Beendigung der Verstromung von Steinkohle sowie der Beendigung des Braunkohleabbaus und der Verstromung von Braunkohle in den Fördergebieten nach § 12 Absatz 1 InvKG sowie in den Landkreisen Helmstedt und Altenburger Land.

§ 5

Förderbeträge, Förderquoten und Förderperioden

(1) Die Länder erhalten vom Bund Finanzhilfen für die in § 6 dieser Vereinbarung aufgeführten Förderbereiche in Höhe der vom jeweiligen Haushaltsgesetzgeber festgelegten Mittel. Diese Mittel verteilen sich wie folgt:

1. bis zu 219 Millionen Euro für das Land Niedersachsen, (inklusive der Mittel für den Landkreis Helmstedt)
2. bis zu 430,3 Millionen Euro für das Land Nordrhein-Westfalen,
3. bis zu 52,5 Millionen Euro für das Land Mecklenburg-Vorpommern sowie
4. bis zu 109,2 Millionen Euro für das Saarland.

(2) Der Freistaat Thüringen erhält gemäß § 11 Absatz 2 InvKG für den Landkreis Altenburger Land Finanzhilfen in Höhe von bis zu 88 Millionen Euro aus den Mitteln für das Mitteldeutschen Revier gemäß § 3 Absatz 1 Nummer 3 InvKG. Davon werden 60 Prozent dieser Mittel auf die zur Verfügung stehenden Finanzhilfen für das Land Sachsen-Anhalt und 40 Prozent auf die für den Freistaat Sachsen angerechnet.

(3) Der Bund beteiligt sich mit bis zu 90 Prozent am Gesamtvolumen des öffentlichen Finanzierungsanteils der förderfähigen Kosten der Investitionen eines Landes. Die Förderquote von bis zu 90 Prozent ist bei jeder Maßnahme einzuhalten. Der öffentliche Anteil an den geförderten Investitionen (Fördersatz) kann 100 Prozent betragen. Die Länder ermöglichen die Teilnahme finanzschwacher Kommunen. Sobald eine Maßnahme durchgeführt und dem Bund zur Verwendungsnachweisprüfung übersandt wurde, kann der Förderanteil des Bundes nachträglich nicht verändert werden.

(4) Der Zeitraum nach § 1 Absatz 1 dieser Vereinbarung wird in die folgenden drei Förderperioden aufgeteilt, in denen Finanzhilfen in Höhe bis zu folgenden Quoten der Summe der in Absatz 1 und 2 festgelegten Mittel gewährt werden:

1. Förderperiode 1 von 2021 bis einschließlich 2027 bis zu 39,83 %,
2. Förderperiode 2 von 2028 bis einschließlich 2033 bis zu 32,20 % und
3. Förderperiode 3 von 2034 bis einschließlich 2038 bis zu 27,97 %.

(5) Nicht abgeflossene Mittel einer Förderperiode, die bis zum Ende dieser Förderperiode bewilligt wurden, können auch noch bis zu 3 Jahre nach dem Ende dieser Förderperiode verausgabt und abgerechnet werden. Mittel der Förderperiode 3 können folglich abweichend von § 1 Absatz 1 Satz 1 und § 2 Absatz 1 Satz 1 dieser Vereinbarung auch noch bis zum 31. Dezember 2041 verausgabt und abgerechnet werden, wenn sie bis zum Ende der Förderperiode 3 bewilligt wurden.

(6) Wird die Investition eines Landes förderperiodenübergreifend ausgestaltet, können abweichend von § 5 Absatz 4 dieser Vereinbarung in der laufenden Förderperiode auch Finanzmittel aus der nachfolgenden Förderperiode gewährt werden. Die Vorgabe der degressiven Ausgestaltung der Finanzhilfen über die drei Förderperioden muss dabei gewahrt werden.

§ 6

Förderbereiche

(1) Die Finanzhilfen nach Artikel 104b des Grundgesetzes werden den Ländern trägerneutral für Investitionen zur Verbesserung der wirtschaftlichen Infrastruktur insbesondere in folgenden Bereichen gewährt:

1. wirtschaftsnahe Infrastruktur ohne öffentliche Verkehrswege, insbesondere Erwerb und Herrichtung von Flächen für Unternehmen sowie die energetische Sanierung von infolge des Ausstiegs aus der Kohleverstromung zur Verfügung stehenden Gebäuden zur Nachnutzung,
2. Verkehr ohne Bundes-, Landes- und Kommunalstraßen, insbesondere zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden sowie Schienenbahnen, die nicht Eisenbahnen des Bundes sind, im Rahmen des öffentlichen Personennahverkehrs,
3. öffentliche Fürsorge zur Verbesserung wirtschaftsbezogener Standortbedingungen, insbesondere Ausbau von Einrichtungen für Kinder- und Jugendliche, Investitionen in die Gesundheits- und Kultureinrichtungen sowie altersgerechter Umbau und Barriereabbau,
4. Städtebau, Stadt- und Regionalentwicklung,
5. Digitalisierung, Breitband- und Mobilfunkinfrastruktur,
6. touristische Infrastruktur,
7. Infrastrukturen für Forschung, Innovation und Technologietransfer sowie ergänzende betriebliche Aus- und Weiterbildung,
8. Klima- und Umweltschutz einschließlich Investitionen zur energetischen Sanierung von Infrastrukturen, zur Bodensanierung, und zum Lärmschutz,
9. Naturschutz und Landschaftspflege, insbesondere Maßnahmen zur Renaturierung und Umgestaltung ehemaliger Tagebauflächen sowie zu deren Aufforstung; die Verpflichtungen des Unternehmers nach Bergrecht bleiben unberührt.

(2) Die Investitionen nach Absatz 1 sollen insbesondere nach den folgenden Kriterien ausgewählt werden:

1. Schaffung und Erhalt von Arbeits- und Ausbildungsplätzen in den Fördergebieten nach § 12 Absatz 1 InvKG sowie in den Landkreisen Helmstedt und Altenburger Land oder
2. Diversifizierung der Wirtschaftsstruktur und Verbesserung der Attraktivität des Wirtschaftsstandorts in den Fördergebieten nach § 12 Absatz 1 InvKG sowie in den Landkreisen Helmstedt und Altenburger Land.

(3) Die geförderten Investitionen sollen auch unter Berücksichtigung künftiger demografischer Entwicklungen nutzbar sein und im Einklang mit den Nachhaltigkeitszielen im Rahmen der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie stehen.

(4) Die Finanzhilfen nach diesem Kapitel werden nur für zusätzliche Investitionen gewährt. Die Zusätzlichkeit der geförderten Maßnahmen muss vorhabenbezogen gegeben sein. Die Länder legen dazu dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie jährlich zum 31. Juli mit Stand 30. Juni des Jahres zusätzlich zu den Berichten gemäß § 9 dieser Vereinbarung Berichte vor, in denen die Zusätzlichkeit der geförderten Investitionen in Bezug auf die Investitionsmaßnahmen des jeweiligen Landes dargestellt ist.

§ 7

Doppelförderung

(1) Die Länder tragen dafür Sorge, dass nach dieser Vereinbarung geförderte Investitionen nicht gleichzeitig nach anderen Gesetzen und Verwaltungsvereinbarungen nach Artikel 91a des Grundgesetzes, Artikel 91b des Grundgesetzes, Artikel 104b des Grundgesetzes, Artikel 104c des Grundgesetzes oder durch andere Förderprogramme des Bundes gefördert werden.

(2) Der nach § 5 Absatz 3 dieser Vereinbarung bestimmte Finanzierungsanteil der Länder einschließlich Gemeinden und Gemeindeverbände an der öffentlichen Finanzierung darf nicht durch EU-Mittel oder Mittel des Bundes ersetzt werden. Die vom Bund zur Verfügung gestellten Mittel dürfen zur Kofinanzierung von durch EU-Mittel geförderten Programmen genutzt werden, soweit sich die Länder gemäß § 5 Absatz 3 dieser Vereinbarung beteiligen.

§ 8

Verfahren und Durchführung

(1) Die Länder legen vor Beginn der ersten Förderung ein Verfahren zur Verwendung der Finanzhilfen fest („Programme“). Die Länder regeln damit die Durchführung des Verfahrens zur Verwendung der Finanzhilfen im Sinne des § 4 dieser Vereinbarung.

(2) Förderfähig sind auch Investitionsvorhaben, bei denen sich die öffentliche Verwaltung zur Erledigung der von ihr wahrzunehmenden Aufgaben über den Lebenszyklus des Vorhabens eines Privaten im Rahmen einer vertraglichen Zusammenarbeit bedient. Dabei kann sie dem privaten Vertragspartner für den investiven Kostenanteil des Vorhabens eine einmalige Vorabfinanzierung gewähren als Öffentlich-Private Partnerschaft (Vorabfinanzierungs-ÖPP).

(3) Den Ländern obliegt jeweils entsprechend den landesspezifischen Gegebenheiten die Auswahl der Investitionsvorhaben. Diese sind unter Einbeziehung der Gemeinden und Gemeindeverbände sowie von relevanten Partnern aus dem Kreis von Wissenschaft, Sozialpartnern und Kammern zu entwickeln.

(4) Der Bund ist berechtigt, solche Vorhaben von der Förderung auszuschließen, die ihrer Art nach nicht der im InvKG und in dieser Vereinbarung festgelegten Zweckbindung entsprechen oder die gänzlich ungeeignet sind, zur Verwirklichung der Förderziele beizutragen. Die eigenverantwortliche Entscheidungsbefugnis der Länder nach außen über die Förderanträge wird nicht berührt. Die Länder übersenden dem Bund rechtzeitig Angaben, damit er dieses Recht ausüben kann. Hierzu gehören Angaben zum Fördergegenstand, Fördergebiet und Träger des Vorhabens sowie zu den Investitionskosten und den Förderbeträgen. Äußert sich der Bund nicht innerhalb von einem Monat nach Zugang der vorstehenden Angaben, so wird unterstellt, dass er keine Einwendungen erhebt. Andernfalls vereinbart der Bund mit dem Land eine angemessene Frist, bis zu der die Prüfung abgeschlossen sein soll. Beabsichtigt der Bund, ein Vorhaben von der Förderung auszuschließen, legt er seine Bedenken innerhalb dieser Frist dem Land schriftlich dar.

(5) Die Länder stellen zudem eine effektive Verwendungsnachweiskontrolle sicher. Diese umfasst eine Vorabprüfung vor Genehmigung der jeweiligen Maßnahme. Die Länder teilen dem Bund vor Beginn der ersten Förderung mit, wie sie die Verwendungsnachweiskontrolle ausgestalten.

(6) Die Länder stellen sicher, dass die Finanzhilfen zweckentsprechend unter Beachtung des EU-Beihilferechts gewährt werden.

§ 9

Berichtspflichten

(1) Die Länder übermitteln dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie folgende Informationen:

1. mindestens vier Wochen vor der ersten Bewilligung sowie bei späteren Änderungen die Regelungen der Programme gemäß § 8 dieser Vereinbarung und
2. jeweils zum 31. Juli eines Jahres eine zusammenfassende Liste der Vorhaben zum Stand 30. Juni des Jahres und zum 31. Januar eines Jahres eine zusammenfassende Liste der Vorhaben zum Stand 31. Dezember des Vorjahres jeweils differenziert nach dem jeweiligen Status mit Angaben über die Anzahl der Projekte, die Höhe des Investitionsvolumens, die Wirtschaftlichkeit der Maßnahme, die Höhe der Beteiligung des Bundes an der öffentlichen Finanzierung für den jeweiligen Finanzplanzeitraum nach Jahresfälligkeiten aufgeschlüsselt und die Höhe der Finanzierungsbeiträge Dritter sowie
3. nach Abschluss aller Maßnahmen, spätestens zum 30. Juni 2042, eine zusammenfassende Gesamtdarstellung über die geförderten Maßnahmen.

Sollten zwischen zwei Berichtsterminen keine neuen Maßnahmen begonnen worden sein, können die Länder dies dem Bund mitteilen und auf einen formellen Bericht verzichten.

(2) Die zuständigen obersten Landesbehörden sind verpflichtet, dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, die zur Durchführung dieser Vereinbarung erforderlichen Auskünfte zu erteilen. Die Erhebungsrechte des Bundesrechnungshofs nach Artikel 114 des Grundgesetzes in Verbindung mit § 91 Absatz 1 Nummer 5 der Bundeshaushaltsordnung bleiben unberührt.

§ 10

Nachweis der Verwendung

(1) Die Länder übersenden dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie zweimal jährlich zum 31. Juli zum Stand 30. Juni und zum 31. Januar eines Jahres zum Stand 31. Dezember des Vorjahres je eine Übersicht über die abgeschlossenen Maßnahmen, aus denen sich die zweckentsprechende Verwendung der Bundesmittel ergibt. Sollten zwischen zwei Berichtsterminen keine Maßnahmen abgeschlossen worden sein, können die Länder dies dem Bund mitteilen und auf einen formellen Bericht verzichten. Die Übersichten enthalten die folgenden Angaben:

- Bestätigung, dass das Vorhaben einem Fördergebiet gemäß § 12 Absatz 1 InvKG oder den Landkreisen Helmstedt oder Altenburger Land zugutekommt,
- Kurzbeschreibung der Maßnahme unter Angabe des Trägers sowie des amtlichen Gemeindeschlüssels
- Förderbereich gemäß § 6 der Vereinbarung,
- Maßnahmebeginn (Abschluss eines der Umsetzung dienenden rechtsverbindlichen Leistungs- und Liefervertrages – Planungsleistungen können im Vorfeld erbracht worden sein) und Maßnahmeende (Abnahme aller Leistungen),
- Angabe, ob es sich um eine Maßnahme gemäß § 8 Absatz 2 dieser Vereinbarung handelt,
- Angaben über die Höhe des Investitionsvolumens, der förderfähigen Kosten, die Höhe der Beteiligung des Bundes an der öffentlichen Finanzierung und die Finanzierungsbeiträge Dritter,
- Bestätigung, dass die Bestimmungen dieser Vereinbarung eingehalten sind.

(2) Die Länder teilen dem Bund einschlägige Prüfungsbemerkungen ihrer obersten Rechnungsprüfungsbehörden mit.

(3) Der Bund kann in Einzelfällen weitergehende Nachweise verlangen. Ein unverhältnismäßiger Verwaltungsaufwand ist zu vermeiden.

(4) Die Länder geben den Letztempfängern vor, auf die Förderung nach dem InvKG durch den Bund z.B. auf Bauschildern und nach Fertigstellung in geeigneter Form hinzuweisen.

§ 11

Bewirtschaftung der Bundesmittel

(1) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie stellt den Ländern die Finanzhilfen zur eigenen Bewirtschaftung zur Verfügung.

(2) Die Bundesmittel werden als Einnahmen in den Haushalten oder in Sondervermögen der Länder vereinnahmt. Die zuständige Stelle im Land ist ermächtigt, die Auszahlung der Bundesmittel anzuordnen, sobald sie zur anteiligen Begleichung fälliger Zahlungen benötigt werden. Die Länder leiten die Finanzhilfen des Bundes unverzüglich an die Letztempfänger weiter. Die Bewirtschaftung der Bundesmittel richtet sich nach dem Haushaltsrecht der Länder. Die Mittel werden zu den Förderungsbedingungen des Landes bewilligt.

(3) Für Investitionsvorhaben sind angemessene Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen durchzuführen. Es gelten die Vorgaben nach § 6 Haushaltsgrundsätzegesetz. Bei der Entscheidung über konkrete Maßnahmen sowie bei der Mittelverwendung sind die Grundsätze

der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit einzuhalten. Die Länder berichten dem Bund zum 1. Januar 2022, wie sie die Durchführung von Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen sicherstellen.

(4) Die Länder können bestimmen, ob und in welcher Höhe ein Eigenanteil der Gemeinden und Gemeindeverbände erbracht werden muss. Der nach § 5 Absatz 3 dieser Vereinbarung bestimmte Anteil der Länder einschließlich Gemeinden und Gemeindeverbänden an der öffentlichen Finanzierung bleibt davon unberührt.

§ 12

Rückforderung und Verzinsung von Bundesmitteln

(1) Beträge, die nicht zweckentsprechend sowie gemäß den Vorgaben des InvKG und dieser Vereinbarung verwendet wurden, können in Höhe des Finanzierungsanteils des Bundes vom Bund zurückgefordert werden, wenn der zurückzuzahlende Betrag 36 Euro je Maßnahme übersteigt. Sie können vom Land vorbehaltlich von § 9 Absatz 2 InvKG erneut in Anspruch genommen werden. Der Bund kann Finanzhilfen von einem Land zurückfordern, soweit die Bundesbeteiligung am öffentlichen Finanzierungsanteil der jeweiligen Investition insgesamt 90 Prozent überschreitet. Die Höhe der Rückforderung bestimmt sich aus der Überschreitung der Quote. Zinsbeträge sind anteilig an den Bund abzuführen.

(2) Nach dem 31. Dezember 2041 dürfen Bundesmittel nicht mehr zur Auszahlung angeordnet werden. Der Rückforderungsanspruch nach Absatz 1 bleibt unberührt.

(3) Zurückzuzahlende und zu früh angewiesene Bundesmittel sind entsprechend den Vorgaben gemäß § 9 Absatz 3 InvKG zu verzinsen und an den Bund abzuführen, wenn der Betrag 36 Euro übersteigt.

(4) Zur Gewährleistung der zweckentsprechenden Mittelverwendung kann die Bundesregierung Bericht und Vorlage der Akten verlangen und Erhebungen bei allen Behörden durchführen. Die Prüfungsrechte des Bundesrechnungshofs bleiben unberührt.

(5) Eine Rückforderung von Finanzhilfen nach Absatz 1 Satz 1 ist ausgeschlossen, wenn Rückforderungsansprüche nicht innerhalb eines Jahres nach Erhalt des Verwendungsnachweises nach § 10 dieser Vereinbarung gegenüber dem jeweiligen Land geltend gemacht werden. Die in Satz 1 genannten Fristen gelten nicht, wenn nachträglich Tatsachen, insbesondere durch Prüfungsbemerkungen im Sinne von § 10 Absatz 2 dieser Vereinbarung oder Prüfungsergebnisse, die Informationen nach § 10 Absatz 3 dieser Vereinbarung erfordern, bekannt werden, die einen Rückforderungsanspruch begründen. In diesem Fall endet die Rückforderungsfrist mit Ablauf des Jahres nach Bekanntwerden der Tatsache.

§ 13

Grundvereinbarung

Im Übrigen gilt die Grundvereinbarung zwischen dem Bund und den Ländern über die Gewährung von Finanzhilfen des Bundes an die Länder nach Artikel 104a Absatz 4 des Grundgesetzes vom 19. September 1986.

Kapitel 3

Weitere Maßnahmen des Bundes

§ 14

Verwendung für Bundesprogramme

(1) Der Bund führt weitere Maßnahmen in den betroffenen Fördergebieten nach § 12 Absatz 1 InvKG sowie in den Landkreisen Helmstedt und Altenburger Land durch, sofern das jeweilige Land dies mit dem zuständigen Bundesressort und dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie vereinbart hat und die Regelungen des InvKG sowie dieser Vereinbarung eingehalten werden. Bei den weiteren Maßnahmen handelt es sich insbesondere um die Erweiterung von Programmen und Initiativen des Bundes, deren jeweilige Bedingungen eingehalten werden müssen.

(2) Für die Durchführung dieser Maßnahmen des Bundes werden den jeweiligen Fachressorts Strukturhilfen zur Verfügung gestellt, deren Höhe im jeweiligen Haushaltsgesetz festgelegt ist. Für diese Maßnahmen stehen für die Länder bis 2038 folgende Beträge zur Verfügung:

1. Land Niedersachsen von bis zu 28 Millionen Euro, (inklusive der Mittel für den Landkreis Helmstedt)
2. Land Nordrhein-Westfalen von bis zu 231,7 Millionen Euro,
3. Saarland von bis zu 19,3 Millionen Euro.

(3) Der Freistaat Thüringen erhält gemäß § 11 Absatz 2 InvKG für den Landkreis Altenburger Land Mittel in Höhe von bis zu 2 Millionen Euro aus den Mitteln für das Mitteldeutschen Revier gemäß § 3 Absatz 1 Nummer 3 InvKG. Davon werden 60 Prozent dieser Mittel auf die zur Verfügung stehenden Finanzhilfen für das Land Sachsen-Anhalt und 40 Prozent auf die für den Freistaat Sachsen angerechnet.

(4) Sofern hier Eigenbeiträge der Länder erforderlich sind, steht die Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus dieser Vereinbarung unter dem Vorbehalt, dass der jeweilige Haushaltsgesetzgeber die erforderlichen Haushaltsmittel zur Verfügung stellt.

Kapitel 4

Gemeinsame Vorschriften

§ 15

Inkrafttreten

Diese Vereinbarung tritt am Tag nach Unterzeichnung von Bund und Ländern in Kraft. Sie ersetzt die Verwaltungsvereinbarung zur Durchführung der Strukturhilfen gemäß Kapitel 2 des InvKG vom 9. August 2021.

Berlin, . . . 2025

Für die Bundesrepublik Deutschland
Bernhard Kluttig

Für die Bundesrepublik Deutschland
Dr. Steffen Meyer

Für das Land Mecklenburg-Vorpommern
Jochen Schulte

Für das Land Niedersachsen
Melanie Walter; Matthias Wunderling-Weilbier

Für das Land Nordrhein-Westfalen
Silke Krebs

Für das Saarland
Elena Yorgova-Ramanauskas

Für den Freistaat Thüringen
Mario Suckert



**Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN um
Öffentlichkeitsherstellung zu Tagesordnungspunkt 2 der
3. Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft und Energie am
Mittwoch, den 25. Juni 2025**

Siehe Anlage

Wirtschaftsausschuss PA9

Von: [REDACTED]@gruene-bundestag.de>
Gesendet: Donnerstag, 19. Juni 2025 16:55
An: Wirtschaftsausschuss PA9
Cc: [REDACTED]
Betreff: Teilöffentlichkeit der Sitzung am 25.06.25
Signiert von: [REDACTED]@gruene-bundestag.de

Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Georgii,

unsere Fraktion möchte den Tagesordnungspunkt mit Frau BMin Reiche in der kommenden Ausschusssitzung gerne öffentlich durchführen. Wir bitten Sie daher höflich um entsprechende technische und organisatorische Vorkehrungen, damit dies ggfs. nach entsprechendem Beschluss möglich ist.

Vielen Dank im Voraus für Ihre Bemühungen und mit den besten Grüßen

[REDACTED]

[REDACTED]

Koordinierende Referentin f. Wirtschaftspolitik

Fachbereich 1

Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Deutschen Bundestag

Platz der Republik 1,

11011 Berlin

T. 030/227-[REDACTED]

[REDACTED]@gruene-bundestag.de

21. Wahlperiode



Deutscher Bundestag
Ausschuss für Wirtschaft und Energie

Ausschussdrucksache **21(9)19**

24. Juni 2025

**Bericht des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie zum
Antrittsbesuch der Bundesministerin Katherina Reiche in Washington**

Siehe Anlage

Bericht des BMWE zum Antrittsbesuch BM'in Reiche

TOP 3c BT-Wirtschaftsausschuss am 25.06.2025

1. Vorbemerkung

Die Bundesministerin für Wirtschaft und Energie, Katherina Reiche, reiste vom 18. – 21. Juni zu ihrem Antrittsbesuch nach Washington, D.C. Im Zentrum der Gespräche standen die laufenden Verhandlungen im transatlantischen Handels- und Zollkonflikt. Ziel der Reise war es, in einer für die transatlantischen Wirtschaftsbeziehungen wichtigen Phase ein besseres Verständnis für die jeweiligen Positionen zu gewinnen und persönliche Kontakte aufzubauen – insbesondere in Hinblick auf das bevorstehende Auslaufen der temporären Zollaussetzung am 9. Juli.

Der Besuch knüpfte an die Washington-Reise von Bundeskanzler Merz Anfang Juni an und vertiefte den transatlantischen Dialog nun auf Fachministerebene. Ziel ist es gewesen, die EU-Verhandlungen in einer sensiblen Phase gezielt zu flankieren, das Profil Deutschlands als verlässlichen Partner zu schärfen und den beiderseitigen Nutzen stabiler transatlantischer Wirtschaftsbeziehungen klar zu vermitteln.

Zudem gab es Hintergrundgespräche mit Unternehmen, um insbesondere die Perspektive von US-Unternehmen auf Deutschland und die Lage von deutschen Unternehmen in den USA besser zu verstehen.

2. Ziel des Besuchs

Der Besuch in den Vereinigten Staaten unterstreicht die besondere Bedeutung der transatlantischen Beziehungen für die deutsche und europäische Wirtschaft. In einer zunehmend komplexen Welt müssen die USA und Europa zusammenstehen – politisch, wirtschaftlich und technologisch – um eine Zukunft zu gestalten, die auf gemeinsamen Werten und Regeln beruht.

Die Stärke der Partnerschaft spiegelt sich auch in den starken Handels- und Investitionsbeziehungen wider. Deutschland unterstützt nachdrücklich eine weitere Vertiefung dieser Beziehungen. Beide Seiten profitieren von einer wirtschaftlichen Zusammenarbeit.

Die derzeitigen Handelsspannungen zwischen den USA und der EU sind besorgniserregend, aber sie können - und sollten - im Dialog angegangen werden.

Ein stabiles und vorhersehbares transatlantisches Handelsumfeld schafft die Grundlage für mehr Innovation, Investitionen und langfristiges Wirtschaftswachstum auf beiden Seiten des Atlantiks. Unternehmen brauchen Klarheit und Stabilität.

3. Bedeutung Wirtschaftsbeziehungen EU-USA

Die transatlantische Partnerschaft bleibt ein Eckpfeiler für Frieden, Sicherheit und Wohlstand in den USA und Europa. Der Handel mit Waren und Dienstleistungen ist für beide Seiten des Atlantiks von großer Bedeutung. 2023 hat das Handelsvolumen zwischen den USA und der EU 1,6 Billionen EUR erreichen – das entspricht etwa 30 % des Welthandels. Die USA und die EU sind zweifellos die wichtigste Handelsbeziehung der Welt.

Beide Volkswirtschaften und Lieferketten sind eng miteinander verflochten. Ganze Lieferketten erstrecken sich über den Atlantik (und darüber hinaus): So werden beispielsweise amerikanische Medikamente mit Chemikalien und Laborgeräten hergestellt, die aus der EU stammen. Darüber hinaus sind transatlantische Lieferketten von entscheidender Bedeutung für kritische Produkte und Technologien, die in Drittländern hergestellt werden, wie z. B. Halbleiter in Taiwan.

Die engen Beziehungen zwischen beiden Volkswirtschaften gehen weit über die Handelsstatistiken hinaus: Ein großer Teil (ca. 80 %) der deutschen Exporte in die USA sind Zwischenprodukte und Investitionsgüter, die die Produktion in den USA fördern.

Die EU importiert doppelt so viele digitale Dienstleistungen aus den USA, wie wir aus dem gesamten asiatisch-pazifischen Raum einführen. Von allen US-Vermögenswerten im Ausland befinden sich zwei Drittel in der EU. Bei den Dienstleistungen ist die EU mit großem Abstand der wichtigste Abnehmer von US-Exporten mit über 427 Mrd. EUR bzw. über 34 % der gesamten US-Dienstleistungsexporte im Jahr 2023.

Europäische Unternehmen in den USA beschäftigen rund 3,4 Millionen US-Amerikaner. Weitere 1 Million Arbeitsplätze in den USA hängen direkt vom Handel zwischen den USA und der EU ab. Die Wirtschaftsbeziehungen zwischen den USA und der EU und insbesondere zwischen den USA und Deutschland sind für die US-Wirtschaft und die US-Bürger von großem Nutzen: Mit fast 6.000 Unternehmen in allen 50 US-Bundesstaaten ist Deutschland der drittgrößte Investor, auf den 12 % aller ausländischen Direktinvestitionen in den USA entfallen. Unternehmen aus Deutschland investieren deutlich mehr in den USA (658 Mrd. USD) als Unternehmen aus den USA in Deutschland (193 Mrd. USD).

4. US-Zollkonflikt

Offene Volkswirtschaften sind die Grundlage für nachhaltiges Wachstum und Wohlstand auf beiden Seiten des Atlantiks. Vor diesem Hintergrund lehnen wir die Einführung mehrerer sektoraler Zölle sowie die Einführung so genannter reziproker Zölle ab, die zusammen über 70 % der EU-Ausfuhren in die USA betreffen. In Anbetracht der engen wirtschaftlichen Beziehungen steht für beide Seiten viel auf dem Spiel. Die von den USA geplanten zusätzlichen sektoralen Zölle würden – falls sie eingeführt werden – 97 % des gesamten EU-Handels mit den USA betreffen.

US-Zölle sind schlecht für die Wirtschaft, bedrohen gut bezahlte Arbeitsplätze in den USA und belasten Verbraucher auf beiden Seiten des Atlantiks. Sie haben störende Auswirkungen auf viele andere Länder sowie auf das globale Handelssystem insgesamt und erhöhen das Risiko der Marktvolatilität. Verschärft wird dies durch die Unsicherheit über weitere handelspolitische Maßnahmen, Ausnahmen und Rücknahmen, die ein instabiles Geschäftsumfeld schaffen.

Das BMW E sieht keine Rechtfertigung für die Verhängung von Zöllen auf EU-Erzeugnisse. Diese Zölle schaden tief integrierten Produktions- und Lieferketten in der EU und den USA, die durch transatlantischen Handel und Investitionen entstanden sind.

Das BMW E unterstützt das Angebot der EU für eine faire und für beide Seiten vorteilhafte Lösung, die das Wachstum fördert, die Wettbewerbsfähigkeit steigert und

amerikanische und europäische Unternehmen vor anderen Global Playern schützt, die unfaire Praktiken anwenden.

Sollten die EU und die USA nicht in der Lage sein, einen Kompromiss zu finden, der die ungerechtfertigten US-Zölle aufhebt, ist die EU bereit, entschlossen zu handeln, um ihre Interessen zu schützen, u. a. durch die Anwendung der am 14. April beschlossenen Gegenmaßnahmen. Weitere Gegenmaßnahmen werden erörtert, und alle Optionen liegen auf dem Tisch. Das BMWE ist in alle Überlegungen voll eingebunden und bringt namens der Bundesregierung die deutschen Interessen ein.

Zugleich befürwortet das BMWE, unsere Bemühungen auf Bereiche konzentrieren, in denen wir zusammenarbeiten können, um aktuelle geopolitische und geoökonomische Herausforderungen zu bewältigen und gemeinsame strategische Interessen zu fördern. Das BMWE ist offen für die Aushandlung eines Handelsabkommens zwischen der EU und den USA.



**Bericht des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie zur
Perspektive für die PCK Schwedt und zum Zukunftspaket „Sicherung
der PCK und Transformation in den ostdeutschen
Raffineriestandorten und Häfen beschleunigen“ (einschließlich der
„Beschäftigungssicherung“) (TOP 3e der 3. Sitzung des Ausschusses
für Wirtschaft und Energie)**

Siehe Anlage



Bericht des BMWF zur Perspektive des PCK Schwedt und zum Zukunftspaket „Sicherung der PCK und Transformation in den ostdeutschen Raffineriestandorten und Häfen beschleunigen“ (einschließlich der „Beschäftigungssicherung“)

Ausgangslage

Russland war bis 2022 der wichtigste Öllieferant Deutschlands. Daher stellte das EU-Embargo gegen Importe von russischem Erdöl sehr hohe Anforderungen an die Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit bei diesem derzeit für die Bevölkerung und Wirtschaft noch wichtigsten Energieträger. Vor besonders großen Herausforderungen standen und stehen in diesem Zusammenhang die beiden ostdeutschen Raffineriestandorte Leuna und Schwedt sowie einzelne ostdeutsche Häfen, deren Ausbau für den Import von Rohöl und seinen direkten Transport zur Raffinerie PCK Schwedt erforderlich ist.

Zukunftspaket „Sicherung der PCK und Transformation in den ostdeutschen Raffineriestandorten und Häfen beschleunigen“

Angesichts der besonderen Herausforderungen insbesondere am Standort Schwedt auch infolge des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine unterstützt die Bundesregierung seit 2022 die Modernisierung der Wirtschaft vor Ort umfassend mit dem Zukunftspaket

für ostdeutsche Raffineriestandorte und Häfen. Bei vielen Maßnahmen des Pakets gibt es bereits Fortschritte.

GRW-Sonderprogramm

Herzstück des Zukunftspaketes ist ein bis 2032 angelegtes Sonderprogramm im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW), das am 13.12.2022 vom GRW-Koordinierungsausschuss einstimmig beschlossen wurde. Um die Transformation in den ostdeutschen Raffineriestandorten und Häfen möglichst wirkungsvoll zu unterstützen, umfasst das Sonderprogramm die Gesamtheit der im GRW-Koordinierungsrahmen vorgesehenen Fördermöglichkeiten. Dazu zählen die Bereiche gewerbliche Investitionen von Unternehmen, wirtschaftsnahe Infrastrukturmaßnahmen sowie nichtinvestive und weitere Maßnahmen zur Steigerung der Standortattraktivität und der Wettbewerbsfähigkeit einschließlich regionaler Daseinsvorsorge.

Das Sonderprogramm hat ein Mittelvolumen von insgesamt 750 Mio. EUR und wird je zur Hälfte von Bund und den Ländern Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt finanziert. Der Bundesanteil in Höhe von insgesamt 375 Mio. EUR verteilt sich dabei wie folgt: BB: 187,5 Mio. EUR (50%); MV und ST jeweils 93,7 Mio. EUR (jeweils 25%). Die konkrete Durchführung des GRW-Sonderprogramms einschließlich der Auswahl der Investitionsvorhaben ist Aufgabe der beteiligten Länder, die im Rahmen der Kofinanzierung ihrerseits jeweils zusätzlich die o. g. Beträge in die Finanzierung einbringen.

Die Fördergebiete des Sonderprogramms in den einzelnen Ländern umfassen:

- Brandenburg: Landkreis Uckermark.
- Mecklenburg-Vorpommern: Stadt Rostock, Landkreis Rostock, Landkreis Vorpommern-Greifswald.
- Sachsen-Anhalt: Landkreis Saalekreis, Burgenlandkreis.

Beschäftigungssicherung PCK-Raffinerie

Da trotz umfassender Maßnahmen zur Gewährleistung der Rohölversorgung der PCK-Raffinerie (u.a. über den Hafen Rostock) zunächst keine vollständige Auslastung der Raffinerie zu erwarten war, sah das Zukunftspaket u.a. auch vor, die Beschäftigung der PCK zu sichern und durch Arbeitsausfall bedingte Kündigungen zu vermeiden. Dazu enthält das Zukunftspaket folgende Regelung: *„Für das Jahr 2023 beabsichtigt die Bundesregierung die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der PCK-Raffinerie, deren Arbeitszeit sich im Zusammenhang mit dem EU-Embargo gegen Importe von russischem Erdöl verringert, mit einem Zuschuss zum Kurzarbeitergeld zu unterstützen. Zusätzlich geht der Bund auf die Gesellschafter zu, um eine Aufstockung auf bis zu 100% des Netto-Lohns verbindlich zu erreichen. Für 2024 wird die Bundesregierung eine Kompensation in gleicher Größenordnung sicherstellen.“* Ende 2024 hat die Bundesregierung diese Regelung zur Beschäftigungssicherung bis Ende Juni 2025 verlängert, um die weiteren Umsetzungsschritte des Zukunftspaketes abzusichern und die Planungssicherheit für die Beschäftigten der PCK zu erhöhen.

Maßnahmen zur Ertüchtigung der Pipeline Rostock-Schwedt

Auch der Prozess zur Diversifizierung und zur Unabhängigkeit von russischem Öl stellte die Mineralölwirtschaft, insbesondere die über die Druschba-Pipeline belieferten Raffinerien in Schwedt und Leuna, vor Herausforderungen. Bis Ende 2022 erfolgte die Ölversorgung der PCK beinahe ausschließlich über die Druschba-Pipeline mit russischem Rohöl. Für die PCK-Raffinerie in Schwedt wurde die Belieferung über die Pipeline Rostock-Schwedt entscheidend. Diese Pipeline wurde bis 2022 lediglich zur Notfallversorgung und nie im Dauerbetrieb genutzt. Daher war aus Sicht der vorigen Bundesregierung essenziell, die Pipeline auf eine stabile, jährliche Maximal-Kapazität von ca. 9 Mio. Tonnen/Jahr zu ertüchtigen, was eine Auslastung der PCK allein über diese Pipeline von gut 75% Prozent sichern würde. Die vorige Bundesregierung sagte zu diesem Zwecke eine Förderung von bis zu 400 Mio. EUR zu. Die Förderung muss als Beihilfe durch die Europäische Kommission genehmigt werden. Hierzu steht die Bundesregierung mit der Europäischen Kommission in konstruktiven Gesprächen. Gleichzeitig hat die Bundesregierung Gespräche mit der polnischen Regierung mit hoher Priorität fortgeführt. Mit Erfolg, denn es konnten zusätzliche Öllieferungen über den Hafen Danzig nach Schwedt gesichert werden. Gleiches gilt für die Gespräche der Bundesregierung mit der kasachischen Regierung. Auch diese verliefen sehr erfolgreich und konnten zusätzliche Öllieferungen nach Schwedt sichern. Durch diese zusätzlichen Mengen konnte die Rohölversorgung der PCK entscheidend verbessert, die Auslastung der PCK über 80 % stabilisiert und damit das Auslastungsziel für die Pipelineerweiterung übertroffen werden.

Förderung eines Startup-Labors Schwedt

Durch die Ansiedlung innovativer Startups soll die Transformation der industriellen Kerne vor Ort (PCK-Raffinerie und Papierfabrik LEIPA) in Hinblick auf die Entwicklung von alternativen Kraftstoffen, der Umsetzung von klimafreundlichen Technologien und der verstärkten Digitalisierung der Produktions- und Planungsprozesse vorangetrieben werden. Das Startup-Labor wird zugleich Ankerpunkt für Unternehmensgründungen mit innovativen digitalen und sozialen Dienstleistungsangeboten, die den gesellschaftlichen Transformationsprozess in der Bevölkerung und Kommune unterstützen.

Die Laufzeit der Förderung beträgt maximal fünf Jahre, der Bund wird 90 % der Gesamtkosten von 1,25 Mio. EUR p.a. übernehmen (insgesamt 5,625 Mio. EUR). Brandenburg übernimmt 625 Tsd. EUR.

GTAI-Taskforce „Transformation“ zur Investorenanwerbung

Eine weitere Maßnahme des Zukunftspakets ist die für diesen Zweck neu gegründete Taskforce „Transformation“ bei der Germany Trade and Invest (GTAI). Ziel der GTAI-Taskforce ist es, die Sichtbarkeit und Attraktivität der Zielregionen des Zukunftspakets für ausländische Investitionen zu steigern, neue Investitionsprojekte für die Regionen zu gewinnen, und neue internationale Netzwerke und Kontakte aufzubauen, um einseitigen Abhängigkeiten entgegenzuwirken und die Transformation zu beschleunigen.

Branchendialog zur Transformation der Mineralölwirtschaft

Das BMWF hat sich das Ziel gesetzt, die Raffinerieindustrie als eine der zentralen Industrien im deutschen System der Wertschöpfungsketten auf ihrem Weg hin zu einer defossilisierten Industriebranche zielgenau aktiv zu begleiten. Aus diesem Grund hat das BMWF einen Dialog zur Transformation der Mineralölbranche gestartet. Im Rahmen des Dialogprozesses sollten Hemmnisse und Hürden für die Transformation identifiziert und bewertet werden. Hierzu führte das BMWF etwa 30 Tiefeninterviews mit Unternehmen und Verbänden im Umfeld der Mineralölwirtschaft sowie mit der IGBCE und wertete zahlreiche weitere von der Branche übermittelte Stellungnahmen aus.

Der Branchendialog orientierte sich an der Leitfrage, wie die Transformation der Mineralölwirtschaft, die heute fast ausschließlich Rohöl verarbeitet, hin zu einem Wirtschaftszweig, der nachhaltige Kohlenwasserstoffe als Grundstoffe verwendet, gelingen kann. Diese nachhaltigen Kohlenwasserstoffe werden künftig für diejenigen Wirtschaftszweige benötigt, die nicht oder nur schwer dekarbonisiert werden können – wie etwa der Luftverkehr und die chemische Industrie.

Im März 2025 hat das BMWF ein Ergebnispapier „Branchendialog zur Transformation der Mineralölwirtschaft mit regenerativen Kohlenwasserstoffen für Verkehr und Industrie“ veröffentlicht. In diesem Ergebnispapier werden die Rückmeldungen der Mineralölwirtschaft zu deren Perspektive auf die anstehenden Veränderungen zusammengefasst. Außerdem sind in diesem Bericht die wesentlichen Maßnahmenwünsche der Wirtschaft dargestellt und kurz aus Sicht der BMWF kommentiert. Das BMWF wird sich nun dafür einsetzen, konkrete, identifizierte Hemmnisse abzubauen, Investitionsbedingungen zu verbessern und damit den Hochlauf der Produktion nachhaltiger Kohlenwasserstoffe zielgerichtet anzureizen.